

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2612/2537

นายอนันต์ อัคคพงษ์กุล

โจทก์

นางเนย์ เกตบุญมี

จำเลย

นายอนันต์ อัคคพงษ์กุล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 145)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของจำเลย ออกจากที่ดินของโจทก์และหยุดรบกวนการครอบครองที่ดินของโจทก์ หนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 196,202,15 หมู่ 4(2) ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรีบางส่วน และปรับปรุงสภาพที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิมและให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นรายเดือนนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวาร ออกจากที่ดินของโจทก์เดือนละ 5,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีการ่วมกับผู้ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 134,133)

ชั้นอุทธรณ์ โจทก์ได้รับอนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์โดยห้ามไม่ให้จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 120)

คำสั่ง

คำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

คำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ